

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2422/2535

นายสมฤทธิ์ หวันกิจ

โจทก์

บริษัทเพาเวอร์ไนน์ เอนเตอร์ไพรส์

จำกััด กับพวก

จำเลย

นายสมฤทธิ์ หวันกิจ โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 54

ความว่า โจทก์อุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางสั่งว่า การที่ โจทก์อุทธรณ์ในลักษณะ ข้อกฎหมายว่าศาลฟังพยานหลักฐาน ขัดต่อ กฎหมายซึ่งเป็นการให้รับฟังข้อเท็จจริง ที่ฝ่าฝืนกับคำพิพากษา ของศาลแรงงานกลางเป็นการโต้เถียงข้อเท็จจริงเพื่อนำไปสู่ ปัญหาข้อกฎหมาย ถือว่าเป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง ต้องห้าม ตามพระราชบัญญัติจัด ตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 54 จึงไม่รับอุทธรณ์ ของโจทก์

โจทก์เห็นว่าอุทธรณ์โจทก์เป็นปัญหาข้อกฎหมายว่า ศาลแรงงานกลางรับฟัง เอกสารหมาย ล.1 ขัดต่อประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 86,87,93 ไปรรมมีคำสั่งให้รับอุทธรณ์ของโจทก์ด้วย

หมายเหตุ จำเลยทั้งสองแถลงคัดค้าน (อันดับ 55)

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องขอให้บังคับจำเลยที่ 1ที่ 2 ร่วมกันหรือแทนกันจ่าย ค่าชดเชย ค่าสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า พร้อมดอกเบี้ย

ศาลแรงงานกลางพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งดังกล่าว(อันดับ 50)

โจทก์จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 52)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว เห็นว่าคดีนี้ศาลแรงงานกลางฟังข้อเท็จจริงว่าโจทก์ไม่ใช่ลูกจ้างของจำเลย ที่โจทก์อุทธรณ์ว่าเอกสารหมายเลข 1 เป็นสำเนาเอกสารรับฟังไม่ได้นั้น ในชั้นพิจารณาโจทก์ ยอมรับแล้วว่าโจทก์ได้รับค่าแรงจากจำเลยตามเอกสารหมายเลข 1 แล้ว อุทธรณ์ของโจทก์จึงเป็นเรื่องบิดเบือนข้อเท็จจริงที่ ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยเพื่อนำไปสู่ข้อกฎหมาย อุทธรณ์ของโจทก์ จึงเป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามพระราชบัญญัติจัดตั้ง ศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 54ศาลแรงงานกลางสั่งไม่รับอุทธรณ์ของโจทก์ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว เห็นว่าคดีนี้ศาลแรงงานกลางฟังข้อเท็จจริงว่าโจทก์ไม่ใช่ลูกจ้างของจำเลย ที่โจทก์อุทธรณ์ว่าเอกสารหมายเลข 1 เป็นสำเนาเอกสารรับฟังไม่ได้นั้น ในชั้นพิจารณาโจทก์ ยอมรับแล้วว่าโจทก์ได้รับค่าแรงจากจำเลยตามเอกสารหมายเลข 1 แล้ว อุทธรณ์ของโจทก์จึงเป็นเรื่องบิดเบือนข้อเท็จจริงที่ ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยเพื่อนำไปสู่ข้อกฎหมาย อุทธรณ์ของโจทก์ จึงเป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามพระราชบัญญัติจัดตั้ง ศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 54ศาลแรงงานกลางสั่งไม่รับอุทธรณ์ของโจทก์ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(ประพัฒน์ อุสุภาพ-อากาศ บำรุงชีพ-ชลิต ประไพศาล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ